

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5038412-12.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES

SUSCITANTE: JUÍZO FEDERAL DA 2ª VF DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

SUSCITADO: JUÍZO SUBSTITUTO DO 4º JUIZADO ESPECIAL DE VITÓRIA

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA E DECLARO COMPETENTE PARA JULGAR A CAUSA O JUÍZO SUSCITANTE (Subseção Judiciária de Cachoeiro de Itapemirim/ES), qual seja, a 2ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim, nos termos da fundamentação supra. Publique-se. Intimem-se as partes. Sem custas e sem condenação em honorários. Transcorridos in albis os prazos recursais, a Secretaria das Turmas Recursais certificará o trânsito em julgado e remeterá os autos ao Juízo suscitante. Cumpra-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 21 de fevereiro de 2025.

5038412-12.2024.4.02.5001

500003600760 .V2

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5038412-12.2024.4.02.5001/ES

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5029933-64.2023.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES

SUSCITANTE: JUÍZO FEDERAL DA 2ª VF DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

SUSCITADO: JUÍZO SUBSTITUTO DO 4º JUIZADO ESPECIAL DE VITÓRIA

INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO: REGINALDO ANTONIO BRITES

ADVOGADO(A): BRUNO DE SOUZA SABINO

RELATÓRIO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGURIDADE SOCIAL. ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA LEI Nº 8.742, DE 07.12.1993. APLICAÇÃO DA SÚMULA STF Nº 689. APLICAÇÃO DAS NORMAS SUPLETIVAS. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DO DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO, SENDO O COMPETENTE PARA CONHECER, PROCESSAR E JULGAR A CAUSA O JUÍZO SUSCITANTE.

1. Trato de Conflito Negativo de Competência instaurado pela 2ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim/ES em face do 4º Juizado Especial de Vitória/ES nos autos do PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL nº 5029933-64.2023.4.02.5001, ajuizado pelo Senhor REGINALDO ANTONIO BRITES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

2. Argumenta, o Juiz suscitante que a Súmula STF nº 689, prevalece com o seguinte texto, *in litteris*:

Súmula 689 - Enunciado: *O segurado pode ajuizar ação contra a instituição previdenciária perante o juízo federal do seu domicílio ou nas varas federais da Capital do Estado - Membro. Data de Aprovação: Sessão Plenária de 24/09/2003 Fonte de publicação: DJ de 09/10/2003, p. 5; DJ de 10/10/2003, p. 5; DJ de 13/10/2003, p. 5. Referência Legislativa: Constituição Federal de 1988, art. 109, § 3º.*

3. Sendo a causa de natureza previdenciária, entende, nesse passo, que o Juiz suscitado é o competente para conhecer, processar e julgar a causa desses autos. Recebo, assim, o presente Conflito como incidente de Fixação de Competência em sede de Juizado Especial Federal, na regência da Lei nº 10.259, de 12.07.2001. A base legal, para tanto, encontra-se disposta no artigo 4º, VII do Regimento Interno das Turmas Recursais do Espírito Santo e Rio de Janeiro: “Art. 4º *Compete a cada Turma Recursal processar e julgar: (...) VII - os conflitos de competência entre juízes federais dos Juizados Especiais Federais da respectiva Seção Judiciária*”. Passo, então, a proferir o VOTO.

VOTO

4. Como dito, o Juízo do **4º Juizado Especial da Subseção Judiciária de Vitória/ES**, no qual o feito foi originalmente proposto, declinou da competência para a **Subseção Judiciária de Cachoeiro de Itapemirim/ES**, a partir da informação de que a parte autora reside no Município de Piúma/ES, que, por sua vez, pertence à Subseção de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos termos do art. 17, inciso II, da Resolução TRF2-RSP-2022/00104 de 01 de dezembro de 2022.

5. **Pois bem.** A Lei Fundamental de 1.988 estabelece a competência dos Juízes Federais para conhecer, processar e julgar as causas propostas na Justiça Federal, *in litteris*,

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

§ 1º - As causas em que a União for autora serão aforadas na seção judiciária onde tiver domicílio a outra parte.

§ 2º - As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal.

5. O Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do RE nº 627.709, já reconheceu a aplicabilidade do art. 109, §2º, da CR'88 às Autarquias Federais, como é o caso do INSS, como se verifica na ementa do mencionado Acórdão:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. CAUSAS AJUIZADAS CONTRA A UNIÃO. ART. 109, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DO FORO COMPETENTE. APLICABILIDADE ÀS AUTARQUIAS FEDERAIS, INCLUSIVE AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA - CADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A faculdade atribuída ao autor quanto à escolha do foro competente entre os indicados no art. 109, § 2º, da Constituição Federal para julgar as ações propostas contra a União tem por escopo facilitar o acesso ao Poder Judiciário àqueles que se encontram afastados das sedes das autarquias. II - Em situação semelhante à da União, as autarquias federais possuem representação em todo o território nacional. III - As autarquias federais gozam, de maneira geral, dos mesmos privilégios e vantagens processuais concedidos ao ente político a que pertencem. IV - A pretendida fixação do foro competente com base no art. 100, IV, a, do CPC nas ações propostas contra as autarquias federais resultaria na concessão de vantagem processual não estabelecida para a União, ente maior, que possui foro privilegiado limitado pelo referido dispositivo constitucional. V - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem decidido pela incidência do disposto no art. 109, § 2º, da Constituição Federal às autarquias federais. Precedentes. VI - Recurso extraordinário conhecido e improvido. (RE 627709, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014) (grifei)

6. Especificamente, em se tratando de Juizados Especiais Federais, é bem verdade que, recentemente, a questão foi afetada ao regime da Repercussão Geral, no Tema STF nº 1.277, em que se discute, à luz dos artigos 109, § 2º, e 110 da Constituição da República, o estabelecimento da competência prevista no § 3º do artigo 3º da Lei 10.259/2001, no sentido de que, no foro onde estiver instalada Vara do Juizado Especial, a sua competência é absoluta, seria consentâneo com os limites constitucionais da competência da Justiça Federal. Confira-se o enunciado do tema:

Tema 1277 do STF - Compatibilidade do art. 3º, § 3º, da Lei 10.259/2001 com a Constituição da República, notadamente em face do art. 109, § 2º, da Carta Política.

7. Todavia, inexistente ordem de sobrestamento nacional, no RE Nº 1.426.083/PI - RG, Relator MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES, no sentido de suspender qualquer recurso ou ação relativa ao tema STF nº 1.277, e, nesse passo, nada obsta o prosseguimento do presente feito. Já a Lei nº 10.259/2001, que instituiu os Juizados Especiais Federais, estabelece que, *in verbis*,

Art. 3º Compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem como executar as suas sentenças.

8. Por outro lado, a Lei nº 9.099, de 26.09.1995, aplicado ao rito especial dos JEFs, em seu artigo 4º, e o Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 46, aplicado **subsidiariamente**, assim estabelecem:

Art. 4º É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro:

I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório.

.....
Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.

9. Sendo assim, entendo que o critério territorial, acerca da competência do domicílio da parte autora, tem aplicação em demandas ajuizadas em face da UNIÃO FEDERAL, entidade autárquica ou empresa pública federal, e nessa senda, em relação ao INSS, para benefícios assistenciais ou previdenciários. Como salientado pela Juíza suscitante, deve ser observado o verbete sumular nº 689, do STF, *in verbis*:

Súmula 689 - Enunciado: O segurado pode ajuizar ação contra a instituição previdenciária perante o juízo federal do seu domicílio ou nas varas federais da Capital do Estado - Membro. Data de Aprovação: Sessão Plenária de 24/09/2003 Fonte de publicação: DJ de 09/10/2003, p. 5; DJ de 10/10/2003, p. 5; DJ de 13/10/2003, p. 5. Referência Legislativa: Constituição Federal de 1988, art. 109, § 3º.

10. Entretanto, a meu ver, o Pretório Excelso elencou uma sequência direta de escolhas: **(1º)** perante o Juízo Federal de seu domicílio; e, **(2º)** perante as Varas Federais da Capital da Seção Judiciária. Logo, a Subseção de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que tem Jurisdição sobre Piúma/ES nos termos do artigo 17, inciso II, da Resolução TRF2-RSP-2022/00104 de 1º de dezembro de 2022, onde é domiciliado a parte autora é o primeiro Juízo competente para conhecer, processar e julgar essa causa. Dessa forma, entendo que a Juíza suscitante deve conhecer a causa, bem como processá-la e julgá-la.

11. Ante o que foi exposto, **VOTO POR CONHECER O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA E DECLARO COMPETENTE PARA JULGAR A CAUSA O JUÍZO SUSCITANTE (Subseção Judiciária de Cachoeiro de Itapemirim/ES)**, qual seja, a 2ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim, nos termos da fundamentação supra. Publique-se. Intimem-se as partes. Sem custas e sem condenação em honorários. Transcorridos in albis os prazos recursais, a Secretaria das Turmas Recursais certificará o trânsito em julgado e remeterá os autos ao Juízo suscitante. Cumpra-se.